



גליון 284

השיעור השבועי מסו'ר ועט'ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ט טבת תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת וארא

אמירה לגוי במקום מצוה (ב)

נושאי השיעור: רחיצת תינוק במים חמים קודם המילה | אמירה לגוי במקום איסור מהתורה | אמירה לגוי לצורך שאר מצוות | אמירה לגוי לצורך הדלקת האור בבית כנסת | אמירה לגוי אסורה - אמירה לחמור מותרת | אמירה לגוי בכניסת שבת מיד לאחר השקיעה | גוי שעשה מלאכה עבור חולה אם מותר לבריא ליהנות ממנה | גוי שאמר לגוי לעשות מלאכה עבור היהודי | שבות דשבות במקום מצוה | אמירה לגוי במקום חולי

ידי גוי. הגמרא לא כותבת בתחילת הסוגיא בפירוש אם מדובר שהגוי ירתיח מים, דהיינו לעשות מלאכה דאורייתא, או שמדובר רק להביא את המים מחצר לחצר במקום שאין בו עירוב, שזה איסור דרבנן. כלומר הנידון הוא, שהאמירה לגוי נקראת 'שבות' דהיינו איסור דרבנן, האם התירו שבות של אמירה לגוי במקום מצווה, או שלא התירו. אלא דווקא שבות דשבות.

ב. מחלוקת הגאונים והראשונים

נחלקו הגאונים והראשונים, שהנה אמנם מבואר במסקנת גמרא שמותר, השאלה היא מה מותר לומר לגוי, האם מלאכות דאורייתא או רק דרבנן. ועוד נידון יש, שהנה הגמרא מדברת על מצוות ברית מילה שהיא מצווה שמחללים עליה את השבת, ברית מילה זה חילול שבת, אבל התורה קבעה (ויקרא יב, ג) "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" מילה דוחה את השבת (שבת קלג). אם כן האם כוונת הגמרא רק על מצוות ברית מילה, או האם ניתן ללמוד מהסוגיא הזו על שאר מצוות חוץ ממצוות ברית מילה.

ג. שיטת בעל הלכות גדולות

המחלוקת הגדולה בנושא הזה היא בין בעל הלכות גדולות לבין הרי"ף. הרי"ף במסכת שבת (דף ט ע"א גפ"ה) בפרק י"ט שזה פרק 'רבי אליעזר דמילה' שבו מרוכזים הרבה מהלכות מילה ומילה בשבת, מביא את שיטת בעל הלכות גדולות (הלכות מילה דף ג) שמסביר את הסוגיא לפי שיטתו, שמדובר שהגוי עושה מלאכה דאורייתא, ומותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצוות מילה. אכן ההלכות גדולות לא מדבר על מצוות אחרות - אלא רק על ברית מילה.

מה שקרה היום ששוחזרו כמה חטופות, לאחר ששנה ורבע הן היו בבור, כמו יוסף הצדיק, אנחנו מתרגשים ושמחים בשמחתם, ואנחנו מתפללים לבורא העולם שכולם יצאו מאפלה לאור גדול. עדיין זו רק התחלת הדרך, ואני חושב שאנחנו צריכים הרבה תפילות. כל אחד מאיתנו היום מרגיש את הצער של אותם שנמצאים שם, זה כואב לנו. כל אחד מאיתנו צריך להרגיש כאילו הילדים שלו נמצאים שם! הם אחינו בני ישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבם של אותם חיות אדם פחד ומורא, ושתהיה לנו סייעתא דשמיא שכולם יחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום, בביאת גואל צדק בקרוב, אמן כן יהי רצון.

א. רחיצת התינוק קודם המילה בזמן חז"ל

יש דיון רחב מאוד בפוסקים בעניין אמירה לגוי במקום מצווה, דהיינו האם מותר לומר לגוי בדבר שהוא צורך מצווה. יש בנושא הזה סוגיא במסכת עירובין (פ"ג - ס"ה). ואבאר בקצרה את הסוגיא, ומזה נוכל ללמוד את פרטי הדינים שיוצאים מהסוגיא.

בזמן חז"ל היו מקפידים מאוד לרחוץ את התינוק במים חמים קודם ברית המילה ולאחריה, ובזמננו זה היה מעכב את הברית,

כי היה חשש סכנה לתינוק אם לא ירחצו אותו במים חמים קודם המילה. בימינו זה כבר פחות מסוכן, לא מקפידים על זה ולא דוחים ברית בגלל דבר כזה, כי יש כל מיני אמצעים של היגיינה וכיו"ב וזה לא מסוכן כמו שהיה בזמננו. ומספרת הגמרא: ההוא ינוקא דאישתפון חמימיה - היה תינוק שהברית שלו חלה בשבת, והכינו מים חמים מיום שישי, ושמרו אותם בחמימות. והנה ביום שבת נשפכו המים הללו ולא היה להם מים חמים. והגמרא דנה אם אפשר על

ד. שיטת הרי"ף

לאחר שהרי"ף מביא את שיטת בעל הלכות גדולות הוא מאריך לדחות את הפירוש שלו בסוגיא, וראשית הוא כותב שכל הסוגיא איננה עוסקת כלל שאומרים לגוי להרתיח את המים, אלא המדובר הוא באמירה לגוי להביא מים ממקום אחר שאין בו עירוב, והוא לא רשות הרבים, וממילא הוא רק איסור דרבנן. וכיון שאמירה לגוי זה דרבנן, הרי שזה שבות דשבות במקום מצווה - ברית מילה ומותר.

הביאור הגמרא לפי בעל הלכות גדולות והרי"ף

המתבונן בדברי הרי"ף ובדברי בעל הלכות גדולות, מבחין שהנידון הזה אינו פשוט כלל. כי הנה בגמרא בסוף הסוגיא יש משפט שממנו מוכח לכאורה כדברי בעל הלכות גדולות. הגמרא שם רוצה להביא ראיה מאמירה לגוי לעניין ישראל שעושה איסור דרבנן, והגמרא דוחה את הראיה: "לא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה?" כלומר הגמרא מחלקת, שיש הבדל בין יהודי שעושה בידיים איסור דרבנן לצורך מצוה, שזו שבות אחת, לבין אמירה לגוי שיעשה מלאכה דאורייתא. שבשני המקרים הללו מדובר שזה איסור דרבנן, כי האמירה לגוי זה איסור דרבנן. והחילוק בגמרא הוא שבאמירה לגוי אינו עושה מעשה - אלא רק אומר לגוי, לעומת זאת, יהודי שעושה מלאכה דרבנן בידיים - הרי הוא עושה בידיו. משמע כדברי בעל הלכות גדולות, כיון שהאמירה לגוי הוא איסור יותר קל כיון שזה שבות שאין בו מעשה.

אבל הרי"ף לפי שיטתו הוא לא יכול להסביר כך את הסוגיא, ומבאר, שבאמת מדובר באמירה לגוי שיעשה מלאכה דאורייתא או דרבנן, ועל זה הגמרא אומרת שיש הבדל בין שבות דאית במעשה - היינו שאומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, לבין שבות דלית ביה מעשה - דהיינו שאין בו מעשה, והכוונה שאומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן. כלומר הגמרא דיברה רק על אמירה לגוי.

הרשב"א (עמ"ס עירובין 55) מצד אחד מסכים לשיטת הרי"ף, אבל מצד שני הוא אומר שאי אפשר לבאר כך את הסוגיא, מפני שאם כן הגמרא הייתה צריכה לומר "שבות דאית ביה מלאכה" או "שבות דלית ביה מלאכה", למה "דאית ביה מעשה". ומשום כך הוא מבאר פירוש אחר. ואכמ"ל.

ו. הבדלי הגירסאות בגמרא הובילו למחלוקת

צריך לציין דבר מאוד מעניין, לפני כ-500 שנה המציאו את הדפוס, ואמנם מאז שהמציאו את הדפוס יש שגיאות דפוס וטעות סופר, אבל פחות ממה שהיה קודם לכן. כי עד אז היו עושים ספרים על ידי העתקות בכתב יד, היו אנשים שזו הייתה הפרנסה שלהם - לכתוב. הם היו כותבים יפה ומהר, וכך היה לאנשים גמרות. באותם ימים אפילו נייר קופי לא היה להם, היו צריכים לכתוב ספר ספר. המציאות הזו יצרה את כל הגירסאות בגמרא, ולכן יש הרבה שינויים ונוסחאות, על הגמרא יש הגהות, וכן יש ספר 'דקדוקי סופרים' והגהות הב"ח וכו'.

והנה בסוגיא כאן יש משפט שככל הנראה היה כתוב בגמרא של הרי"ף, ולא היה כתוב בגמרא של בעל הלכות גדולות. שהנה בגמרא מובא בסוף הסוגיא: "דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים" - כלומר שלא מדובר כאן באמירה לגוי לחמם את המים. והוא מפורש כשיטת הרי"ף, שלא מדובר כאן שאמר לגוי לחמם מים והוא איסור מדאורייתא, אלא באמירה לגוי באיסור דרבנן. אך בגמרא של בעל הלכות גדולות המשפט הזה לא מופיע. וככל הנראה ששינוי הנוסחאות בהעתקות שהיו במהלך הדורות יצר את המחלוקת הזאת.

ז. אמירה לגוי בשאר מצוות

להלכה, הנה אמרנו שבעל הלכות גדולות לא מתייחס אלא אך ורק למצוות ברית מילה. אמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצוות ברית מילה. אכן גם הרי"ף לא כותב מה הדין בשאר מלאכות, האם דינם יהיה כמו ברית מילה או לא. הוא רק אומר שלצורך מצוות ברית מילה יתירו שבות דשבות. אולם למעשה יש כמה ראשונים שמביאים את שיטת בעל הלכות גדולות

וכותבים בפירוש שהוא לא יתיר אלא במצוות ברית מילה ולא במצוות אחרות. לעומת זאת, בעל העיטור (הלכות מילה ח"ב דף מט ע"א) פוסק כשיטתו של בעל הלכות גדולות, אולם לא רק במצוות ברית מילה אלא גם בשאר מצוות, והוא מביא לכך כמה ראיות וכדלהלן.

ח. הרמ"א סמך על שיטת בעל העיטור במקום צורך גדול

והנה הטור והרמ"א ראו את שיטת בעל העיטור, אבל לא מצאו אף אחד שאומר כך, שיהיה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצווה. אולם הרמ"א (סימן רעו סעיף 5) כותב על כך וז"ל: "יש אומרים דמותר לומר לאינו יהודי להדליק לו נר לסעודת שבת, משום דסבירא להו דמותר אמירה לגוי אפילו במלאכה גמורה במקום מצווה". ואכן זוהי שיטת בעל העיטור. ועל פי זה ממשיך הרמ"א: "נהגו רבים להקל בדבר לצוות לאינו יהודי להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט בסעודת חתונה ומילה, ואין מוחה בידם. ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול, דהא רוב הפוסקים חולקים על סברה זו". ע"כ. הרי שהרמ"א סומך על שיטת בעל העיטור במקום צורך גדול.

אולם כמעט כל האחרונים, כולל האחרונים האשכנזים, חולקים על הרמ"א. השל"ה הקדוש (מסכת שבת פרק נד מ"א אות מצ) וכן שו"ת יפה נוף (מא"ח סימן 5) - שחי בתקופת הרמ"א, הב"ח (סימן 47), הט"ז (סימן 47 סק"ד), המגן אברהם (סימן רעו סק"ט), שלחן ערוך הרב (סימן רעו סעיף ח) של בעל התניא, המנחת כהן (משמרת השבת שער א פרק א), החיד"א (נכרי יוסף סימן תקי סק"ג), המשנה ברורה (ס"ק כד), החיי אדם (כלל סב אות ו) ועוד, כולם חולקים על הרמ"א.

ט. שיטת בעל העיטור אינה יחידה

אלא שבדור האחרון התפרסמו הרבה ספרי ראשונים שהיו בכתב יד, ואנחנו רואים שזה בכלל לא שיטה יחידה. ראשית, המאירי - שאלו ספרים חדשים שיצאו במאה השנים האחרונות - מביא את השיטה הזאת של בעל העיטור, וכותב (עמ"ס שבת 47) שכן דעת מקצת גאונים וחכמי פרובנס. כמו כן הרשב"ש - רבנו שלמה בן התשב"ץ - בשו"ת שלו (סימן קמ"א) כותב כך בשם ספר המכתם לרבנו דוד בר לוי. כמו כן יצא לאור ספר ראב"ה (הלכות עירובין סימן 47) ושם יש תשובה ענקית של בעל היראים שהוא גם פסק כמו בעל העיטור. וכן התוספות רי"ד, שיש לו כמה ספרים שהיו בכתב יד עד הדור האחרון, ובשלושה ספרים שלו הוא מכריע כדעת בעל העיטור, בפסקים שלו על מסכת עירובין (55) ובתשובות שלו (שו"ת הרי"ד סימן 47) וגם בספר המכריע (סימן 47).

הרי לנו ששיטת בעל העיטור אינה שיטה יחידה כלל וכלל. ואכן בשו"ת יביע אומר (ח"ח חאו"ח סימן נ אות ב ועוד) מפלפל הרבה בדעת התוספות ומביא כמה ראיות לזה, וגם הוא טוען שבעל העיטור זו לא שיטה יחידה, ולכן למרות שרוב האחרונים חולקים על הרמ"א, אך אם יש עוד צדדים אפשר להקל.

י. אמירה לגוי להדליק את האור בבית הכנסת

אחת הדוגמאות שאמור"ר מרן זצוק"ל הביא שיש להקל כשיטת בעל העיטור, היא במקום מצוה דרבים כשאין בה עינוי הגוף. למשל אם אין אור בבית כנסת, האם מותר לומר לגוי להדליק את האור. שיש אחרונים שהקילו. אך זה לא מוסכם, וישנם כמה מגדולי האחרונים שגם במקום מצוה דרבים כתבו שיש להחמיר, למשל הנודע ביהודה (מהדורא קמח סימן 47) נלחם על זה, הוא כותב שהוא הגיע לעיר שקוראים לה 'אמפלא', ששם ראה שהם מתירים לומר לגוי להדליק את האור בבית הכנסת ביום הכיפורים. שהנה בימינו יש את אור החשמל אבל בזמנם לא היה חשמל והיו מדליקים נרות, אז בליל יום הכיפורים היו מדליקים נרות גדולים, ועד שגומרים את התפילה הו כבים. ובבוקר לא היו צריכים אור, אבל בתפילת נעילה שהיא סמוכה ללילה היו צריכים אור, והיו נוהגים לומר לגוי להדליק את האור עבורם, וזו היתה שעת הדחק ממש, ואין אפשרות אחרת. מה גם שמדובר במצוה דרבים. אבל הנודע ביהודה אסר זאת, ואמר שגם מצווה דרבים אסור.

כמו כן גם מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן תקי סעיף 2) מתנגד לפיתרון הזה. והחיד"א מוסיף, שיש כאלה שרצו לרפאות שבר על נקלה ומצאו פטנט: במקום לשלם לגוי משכורת, עושים את זה בקבלנות, ומסכמים עם הגוי

מלפני יום הכיפורים, אך כותב על כך מרן החיד"א שגם זה לא שווה כלום. [- בשיעורים הבאים אי"ה נלמד שיש כמה קולות באמירה לגוי בקבלנות ואכמ"ל]. ועוד הרבה אחרונים התנגדו לזה.

אולם ביביע אומר כותב, שמכיוון שמצאנו שיש כמה ראשונים שסברו כמו בעל העיטור, לכן במצווה דברים כזאת כמו תפילה, שזו מצווה שאין בה עינוי הגוף, מותר. ויש שרוצים להביא ראיה מתשובת הריב"ש (סימן שפ"ו) שסבר שבמצווה כזאת שאין בה עינוי הגוף אפשר להקל.

יא. אמירה לגוי - שבות, אמירה לחמור מותרת

יש את הסיפור המפורסם עם הערבי והאור שכבה בליל יום כיפור, שהרבה מספרים אותו על אאמו"ר מרן זצוק"ל. אבל זה לא נכון, כי לא הייתה שנה שלא התפללתי אצל אאמו"ר ביום כיפור, עד שבאתי לפה להר נוף, וגם לאחר שבאנו לגור כאן, בחלק מהשנים התפללתי איתו ומעולם לא אירע הסיפור הזה. וזה לא מדויק, כי לאאמו"ר מעולם לא כבה האור בליל יום כיפור. אלא הסיפור האמיתי אאמו"ר היה מספרו, והוא אירע לפני יותר מ-100 שנה, כשהחשמל עוד היה חדש. שהיה רב אחד בירושלים, שמו היה רבי אברהם בן ציון קואניקה זצ"ל שהיה תלמיד חכם גדול שהיה מוציא את ירחון 'המאסף' בכל חודש, וזה היה כמו ספר. הוא היה מציג שאלה מעניינת בהלכה ושולח אותה לגדולי הדור, והם היו עונים לו. והוא הדפיס את התשובות של כולם. בין היתר, הוא פירסם כל מיני תשובות של הבן איש חי שהיה שולח לו. זה היה כבוד לגדולי ישראל לשלוח מכתב לאיש הזה, שבעצמו היה תלמיד חכם גדול, והוא כתב הרבה פסקים בזה. וכולם היו מתווכחים איתו. מאוד מעניין, זה היה ירחון שהיה מעין במה של גדולי ישראל. ושם סופר הסיפור הזה.

בזמנו, שזה היה בתחילת ההמצאה של החשמל, והוא היה עדיין לא כל כך טוב, קרה מקרה שבלייל יום כיפור, לפני 'כל נדר' נפל הכפתור של החשמל. והרב אמר להם: "זו מצווה דברים, הם לא יכולים להתפלל, זו שעת הדחק וזו מצווה שאין בה עינוי הגוף", לכן הורה להביא גוי שידליק את החשמל. והוא רצה לעשות עוד צירוף כי בכל זאת בזמנו מנורות החשמל היו מתחממות, שזה איסור דאורייתא, לכן רצה לצרף קולא נוספת, שלא לומר לגוי במפורש אלא לרמוז לו והגוי יעשה מעצמו. למרות שבאופן כללי, כשהגוי עושה מעצמו אפילו בלי לרמוז לו - אסור ליהנות ממלאכת גוי בשבת, זו משנה מפורשת בשבת (קכ"ג) על גוי שהדליק את הנר בשביל יהודי שאסור ליהודי להשתמש בו בשבת. אבל פה זו גם מצווה דברים ומצווה שאין בה עינוי הגוף.

למעשה הביאו ערבי, והרב רצה לרמוז לו שידליק את האור, והרב אמר לו "אנחנו יושבים בחושך", והערבי אמר לו: "כן, אני רואה שאתם יושבים בחושך..." ואז הרב אמר לו: "אבל אנחנו רוצים להתפלל", והערבי אומר לו: "תפדאל, תתפללו, מה הבעיה?!" ואז הרב אמר לו: "אני לא יכול להתפלל, כי אני צריך להסתכל בספר, ויש חושך", ואז הערבי חשב ואמר: "אני חושב שאתם צריכים להדליק את האור..." אז הרב אמר לו: "אני לא יכול להדליק את האור, כי אנחנו יהודים, אסור לנו להדליק אותו". ואז הערבי אמר לו: "טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה?!"

ואז הרב התרגז, הוא ראה שאין למי להסביר פה, ואמר: "אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור מותרת..." והורה לערבי להדליק את האור במפורש.

למחרת יום כיפור, כשנודע הסיפור הזה, היו הרבה רבנים שהתנגדו לזה. והיה ויכוח גדול על כך. והרב הסביר את השיטה שלו, שזו היתה שעת הדחק גדולה וזה מותר.

יב. שביתת בהמתו חמור יותר מאמירה לגוי

האמת, שגם מה שהוא אמר זה גם לא נכון. הרי הוא אמר: "אמירה לגוי אסור, אמירה לחמור מותר" - אבל הרי אמירה לחמור היא הרבה יותר גרועה מאמירה לגוי, אדם מצווה על שביתת בהמתו, שביתת בהמה זה דאורייתא ואמירה לגוי זה דרבנן. אם החמור היה מבין משהו, אם היתה אפשרות לאלף אותו וללמד אותו, או למשל קוף, אסור לומר לו להדליק את האור. כי יש חיוב של שביתת בהמה. רק אם זה פסיק רישא, למשל, בחדר

המדרגות שנדלקת מנורה כאשר עוברים שם, שזה פסיק רישא דניחא ליה, ואינו יכול לעבור שם, רשאי לקחת עימו כלב שילך לפניו, אפשר להקל. אבל באופן רגיל, אמירה לבעל חיים זו שביתת בהמה, ואמירה לגוי זה יותר קל.

יג. כבה החשמל לפני זמן רבינו תם בכניסת שבת

למעשה, אאמו"ר בשו"ת יביע אומר שם מסכים שבמקום מצווה דברים יש יותר מקום להקל. הבעיה היא למשל אם יש מצווה שיש בה הנאת הגוף. באופן כללי קודם כל צריך למצוא אם יש מקום להקל, למשל, אם נפל החשמל בסעודת שבת. שאם למשל, אם האור כבה בתוך שעה לאחר השקיעה, אז אין בעיה, אפשר לקרוא לגוי. כי יש מצד אחד את בעל העיטור שמתיר לצורך מצווה, ולצורך סעודת שבת זו מצווה. ועוד, הרי לפי רבינו תם זה עדיין יום גמור. ולפי רבינו תם אני בעצמי יכול להדליק, כל שכן אמירה לגוי. הרי שיש ספק ספיקא. מלבד זאת, ידוע הוא שיטת מרן החיד"א (סימן ש"ח ע"ד צו"ר ברכה שם סק"ד וע"ע הלכה בדורה הלכות אמירה לגוי ח"ב עמ' קנ"ד) שבכל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים - מותר לומר לגוי [- ונבאר את זה בשיעורים הבאים בעז"ה].

יד. נר לאחר נר למאה

כמו כן אם כל החשמל בבית נפל, ובעקבות כך גם הפלטה כבויה. אמנם הדלקת פלטה זה דאורייתא, יש בה גופי חימום שמתלהטים. אבל אם יש בבית תינוק שצריך מים חמים, או איש או אישה זקנים, הם צריכים לשתות כוס תה חם, התינוק או הזקנים הללו הם בגדר חולה שאין בו סכנה, מותר לקרוא לגוי שירים את החשמל כדי שהפלטה או המיחם של המים יוכלו לפעול. וממילא 'נר לאחד - נר למאה' (שבת קכ"ג). מותר גם לבריאם לאוכל מהאוכל שנמצא על הפלטה או במים שבמיחם. בדומה לכך הבאנו בשיעור הקודם, מקרה שאם התינוק בוכה מחמת החושך, ואמרנו שמותר לומר לגוי להדליק את האור, ואם הגוי הדליק לתינוק את האור מותר לגדול להשתמש באור. זה הודלק בהיתר, וכיון שכך מותר לכולם להשתמש בו.

אכן אם יש שכנים שניתן לקחת מהם בקלות מים חמים עבור התינוק או הזקנים הללו, הרי שההיתר הזה לא יהיה קיים. אסור לקרוא לגוי סתם.

טו. תוספת אורה על ידי גוי

לעומת זאת, אם יש נרות שבת דולקים בחדר, יש אור אבל לא מספיק, והגוי בא והדליק מעצמו, בלא שיאמרו לו, היום יש הרבה גויים שיודעים שקוראים להם והם מדליקים מעצמם, הרי שכל זמן שהנרות דולקים זו תוספת אורה, ומותר להשתמש לאורו, אך כאשר הנרות ייכבו יהיה אסור ליהנות מהחשמל הזה. למשל עד הבוקר, ובבוקר גם כן זה כבר ייקרא תוספת אורה ומותר.

טז. אמירה לגוי שיאמר לגוי

לאור כל האמור, להלכה אנחנו פוסקים שאסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא אפילו במקום מצווה, אלא אם כן בדוחק גדול וזו מצווה דברים. למשל, אם נפל האור בשבת חתן, שכאן זו בעיה מצד אחד, שהרי הדלקת האור היא לצורך סעודה ויש בזה הנאת הגוף. מצד שני, זה לצורך רבים, יש הרבה אנשים שבאו לשבת חתן.

יש פיתרון נוסף להקל, באופן שאומרים לגוי, והוא אומר לגוי אחר, שהרי היהודי לא אמר לגוי שעשה אלא לגוי הראשון, וממילא השני עושה בגלל שהראשון ביקש ממנו, הוא עושה את זה לצורך הגוי הראשון. שאם הגוי השני אינו יודע שהיהודי הוא זה שביקש מהגוי הראשון, שאז הוא עושה ממש לצורך הגוי, ומותר. אך אם הגוי השני יודע שהוא עושה זאת עבור היהודי, ומה שהגוי הראשון ביקש ממנו הוא בגלל שהיהודי ביקש ממנו, זו מחלוקת, הגאון בעל 'עבודת הגרשוני' כותב בתשובה (ובא"ה בשו"ת חוות יאיר סימן מט), שזה לא משנה אם אמר לגוי אחד, או שהגוי אמר לחבירו. זה אותו איסור שבות. לעומת זאת דעת החות יאיר בעצמו, שחז"ל אסרו רק אמירה לגוי אחד, וברגע שגוי אומר לגוי זה לא בכלל בגזירת חכמים ומותר. בספר שבות יעקב (ח"ב סימן מט) מביא את המחלוקת, והוא כותב שיטה שלישית, שאמירה לגוי שיאמר לגוי זה נקרא שבות דשבות, זה שני דרבנן. ואז אם זה במקום

מצווה של סעודת שבת אפשר להקל. לכן להלכה, אם יש אפשרות לעשות את זה עדיף. ומי שמיקל בזה, יש לו על מה שיסמוך.

יז. להוריד שופר הנמצא על העץ ביום טוב

נחזור למחלוקת שהזכרנו בתחילת השיעור, כל מה שביארנו את שיטת בעל הלכות גדולות ולפי שיטת בעל העיטור שמסביר בדבריו שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא כשזה לצורך מצווה. לעומת זאת, כפי שאמרתי, הרי"ף סובר שמה שהגמרא אומרת שמותר לומר לגוי זה רק בשבות דשבות, דהיינו במלאכה דרבנן. אולם הרי"ף אינו מבאר כיצד תהיה דעתו באר מצווה, משום שכל מה שכתב הוא רק לגבי ברית מילה.

ואכן רוב גדולי הראשונים הבינו בדעת הרי"ף שהוא לא התיר רק במצוות ברית מילה. כך דעת התוספות (גיטין ח: ד"ה אע"ג, בבא קמא פ: ד"ה אומר), הרמב"ן והרשב"א (עמ"ס שבת קל:), הרי"ף (על הרי"ף שבת סוף פסק יט), הריב"ש (שם), הרא"ש (שבת פסק יט סימן כ), הטור (סימן שצח), הסמ"ג (ענין סימן כח) ועוד.

מאידך גיסא, הרמב"ם, שבדרך כלל הולך בעקבות הרי"ף, כנראה שהבין בדברי הרי"ף שזה לא רק במצוות ברית מילה, מפני שהרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה ט) כותב בפירוש, שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה. והוא נותן דוגמא, אם יש שופר ביום ראש השנה על העץ, והרי אסור לטפס על העץ בשבת כי זה איסור דרבנן שמא יקטוף, אבל מותר לומר לגוי שיעלה על העץ להביא את השופר. רואים בפירוש ברמב"ם שסבר שאמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן מותרת גם בשאר מצוות, ולא רק במצוות ברית מילה. וכך גם דעת הריטב"א (עמ"ס ראש השנה לז: ומהאירי"י שם).

יח. לשלוח גוי להביא אתרוג ביום טוב מחוץ לתחום

כמו כן גם פסק האור זרוע (הלכות שבת סימן פד-פה) ששאלו אותו, שהרי פעם היה קשה מאוד למצוא אתרוגים טובים במזרח אירופה, וגם במערב, והיו לוקחים אתרוג שיהיה לכל הקהילה. והנה אירע שלקחו אתרוג טוב, אך ביום טוב בבוקר כשפתחו את הקופסא כדי להוציא את האתרוג ראו שנפל הפיטם והאתרוג פסול. והאור זרוע התיר לומר לגוי שירכב על סוס לעיר אחרת ויביא משם אתרוג. והנה כאן יש שני דרבנן, עצם מעשה הגוי שנוסע מחוץ לתחום, לעיר אחרת, וגם שהוא רוכב על בהמה. והאור זרוע כותב שזה מותר משום שזה שבות דשבות במקום מצווה.

יט. להזמין גוי שינגן בבית הכנסת לכבוד חתן

בדומה לכך הראב"ה - רבינו אליעזר בר יואל הלוי - כותב על נושא אחר, על בית כנסת שיש שם חתן בשבת אם מותר לומר לגוי שיבוא עם כינור לבית הכנסת וינגן לכבוד החתן בשבת, כשהחתן עולה לתורה שישירו לו שיר "ישמח חתני" בניגון, והגוי ינגן, והראב"ה כותב שמותר. כמובן שהוא לא מדבר על כלי נגינה חשמליים אלא על כלי נגינה רגילים שהיו בזמנם, שבדרך כלל הם אסורים רק מדרבנן שמא יתקן כלי שיר חכמים. הטור (שם) מביא את הראב"ה וחולק עליו, ודעתו שאסור לעשות כן. והטור לשיטתו כמו האבא שלו - הרא"ש שסבר ששבות דשבות במקום מצווה אסור. אבל הנה לנו שהראב"ה, האור זרוע, הריטב"א והמאירי מסכימים לדעת הרמב"ם. ויש עוד ראשונים שהסכימו בזה לדעת הרמב"ם [וע"ע שו"ת יביע אומר ח"ג חאו"ח סימן כג אות יז].

כ. דעת מרן השלחן ערוך

מרן השלחן ערוך (סימן עז סעיף ה) העתיק את לשון הרמב"ם וז"ל: "דבר שאינו מלאכה ואינו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת. והוא - דהיינו בתנאי - שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, או מפני מצווה. כיצד אומר ישראל לאינו יהודי בשבת לעלות באילן להביא שופר לתקוע תקיעת מצווה או להביא מים דרך חצר שלא עירבו, לרחוץ בו המצטער". ע"כ. וכל זה הוא לשון הרמב"ם. אבל השולחן ערוך מוסיף עוד שתי מילים: "ויש אוסרים". והנה יש לנו כלל: "סתם ויש אומרים הלכה כסתם". כלומר שאמנם ה"יש אוסרים" זה רוב

הראשונים שהזכרנו, התוספות, הרמב"ן, הרשב"א והר"ן ועוד, אבל מרן פסק בסתם כדעת הרמב"ם.

הבעיה, שיש שרצו ללמוד מכמה מקומות בשלחן ערוך שדעתו לא כהרמב"ם. ויש בנושא הזה בשו"ת יביע אומר כמה תשובות בכמה מקומות (ח"ג חאו"ח סימן כג אותיות יז-יח, ח"ח סימן נ אות כ, ח"ט חאו"ח סימן לד. וע"ע חזון עובדיה שבת ג' עמוד תסד). והמסקנה שלו, שדעת מרן השלחן ערוך ששבות דשבות במקום מצווה מותר. ובאמת כך היא הסכמת האחרונים.

כא. לברר על כל מלאכה אם היא דאורייתא או דרבנן

למעשה מה שצריך לחשוב על כל דבר הוא אם זה דאורייתא או דרבנן, ואז במקום מצווה יהיה מותר. הנה הרמב"ם והשלחן ערוך מזכירים שלא רק במקום מצווה מותר, אלא גם במקצת חולי. וכמובן שאם מדובר בחולי ממש מותר, וכפי שמבואר בגמרא (שבת קכט). שמותר לומר לגוי לעשות גם מלאכה דאורייתא עבור חולה. אבל אם זה רק מקצת חולי, אדם לא מרגיש טוב זה נקרא צורך גדול, מותר לומר לעשות עבורו מלאכה, זה שבות דשבות.

אבל גם במקום מצווה, אם המלאכה היא דאורייתא, לא מתירים לומר לגוי אלא אם כן במקום צורך גדול כמו במצווה דרבים. או אם יש תינוק או חולה או זקן בבית. וכן בשעה הראשונה אחרי השקיעה ביום שישי, שאז מצרפים את שיטת רבנו תם וכיו"ב כמה צירופים.

אבל באופן רגיל, אם בליל שבת נפל החשמל, ואין בבית תינוק קטן, אי אפשר להביא גוי. אכן אם המנורות בבית הם מנורות 'לד' שהאיסור להדליקם הוא מדרבנן, הרי שזה רק מדרבנן. אבל מאידך, אם כל החשמל נפל, וכשהוא מרים את החשמל הוא מרים גם את הפלטה - שזה איסור מהתורה, מצד שני הגוי לא חושב על הפלטה, הוא מרים את החשמל של האור, לכן אולי יש צד להקל, אבל זה לא פשוט.

היום כאמור יש גויים שהם יודעים את הדברים. זה לא מה שהיה פעם. פעם היינו גרים בירושלים, לא היה גוי, גרנו לבד היהודים. כדי להביא גוי היה צריך ללכת לעיר העתיקה. אבל ב'מאה שערים' היה גוי אחד מיוחד, שהיה נמצא באיזה מרתף, והוא היה גוי של שבת, שבאס' גוי. וכשהיו באים לקרוא לו הוא היה יודע מה מותר ליהודי לומר לו ומה אסור... הוא היה אומר: "לא, לא אל תגיד לי, אסור לך להגיד לי"... הוא היה מלמד את ההלכות. ואחר כך הוא היה בא ביום ראשון וגובה את השכר שלו. וזה נקרא קבלנות, וגם שלא אומרים לו - הוא יודע לבד מה צריך לעשות. ובמקרים שיש היתר לומר לגוי, אפשר. הבעיה בנושא הזה היא, שאנשים חושבים "אם אני לא אומר לו אז אין בעיה, הוא עשה לבד", אבל לפי ההלכה זה לא יעזור גם אם לא אמר לו בכלל.

כב. מי שבירך

לסיום, אני רוצה לברך שוב את כל החטופים, את אלו שחזרו ברוך השם לביתם, לחיים טובים ולשלום. שתהיה להם בעזה"י הצלחה מרובה, אחרי כל כך הרבה זמן שהם היו בשבי נורא ואיום, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם וירפא אותם רפואת הנפש ורפואת הגוף. ואנחנו ממשיכים להתפלל מכל הלב בעד כלל החטופים שיצאו מאפילה לאורה.

אני רוצה להודות לרדיו 'קול ברמה' שב"ה זוכים להפיץ הרבה תורה ומשדרים את השיעור הזה, אני רוצה לברך את כל המאזינים ואת ראשי הרדיו שיצליחו בכל מעשה ידיהם, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה, ואני מברך את כל הקהל הקדוש הזה, שתצליחו בכל מעשה ידיכם ונזכה כולנו לגדל את כל יוצאי חלצינו לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, פרנסה טובה, בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון.